

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4912/2537

นาย ณรงค์ อ่ำดอ นก ลอย
นาย เลอพงษ์ โก ธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1476, มาตรา 1477 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 238, มาตรา 247

โจทก์มอบเงินให้จำเลยเพื่อให้จำเลยจัดส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ จำเลยจึงทำสัญญาจ้างให้โจทก์โดยไม่มีการมอบเงินตามสัญญาจ้างการทำสัญญาดังกล่าวเป็นการทำนิติกรรมเพื่อเป็นหลักประกันการที่จำเลยจะส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศ มิได้ทำขึ้นเพื่อผูกพันสินสมรสของโจทก์โดยเฉพาะสัญญาจ้างตามฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรสการที่โจทก์นำสัญญามาสองฟ้องจึงมิใช่การจัดการสินสมรสอันจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาจ้างเงินโจทก์ รวมสองครั้งจำนวน 10,000 บาท และ 26,000 บาท การทำสัญญาดังกล่าวเนื่องมาจากจำเลยเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศเป็นเงิน 36,000 บาท โจทก์ชำระเงินให้จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยหลอกลวงส่งโจทก์ไปต่างประเทศแต่ไม่มีงานให้โจทก์ทำ โจทก์ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ต่อมาโจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามเงินคืนจากจำเลย จำเลยยอมคืนเงินให้โจทก์เพียง 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 26,000 บาท จำเลยไม่

คืนให้ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 26,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,287.50 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า มูลหนี้ของสัญญากู้ตามฟ้องเป็นเรื่องที่จำเลยจัดหางานโดยเรียกหรือรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 การที่จำเลยเรียกค่าบริการโดยการทำสัญญากู้ให้โจทก์ไว้ สัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ทั้งโจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นการทำนิติกรรมกับสินสมรส โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรส จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 34,287.50 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เกี่ยวกับสินสมรส โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สมรสโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้จำเป็นจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าสัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเกี่ยวกับสินสมรสหรือไม่ ซึ่งการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วย มาตรา 247 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พังข้อเท็จจริงว่าสัญญากู้ตามฟ้องทำขึ้นเป็นหลักประกันที่โจทก์มอบเงินให้จำเลยเพื่อให้จำเลยจัดส่งโจทก์ไปทำงานต่างประเทศจึงไม่มีการมอบเงินดังกล่าว เห็นได้ว่า การทำสัญญา

ตามฟ้องเป็นการทำนิติกรรมเพื่อเป็นหลักประกันการที่จำเลยจะส่งโจทก์ไปทำงาน
ต่างประเทศ มิได้ทำขึ้นเพื่อผูกพันสินสมรสของโจทก์โดยเฉพาะสัญญาคู่ตามฟ้องจึง
มิใช่การจัดการสินสมรส ดังนั้นการที่โจทก์นำสัญญาคู่ดังกล่าวมาฟ้องคดีนี้ จึงมิใช่
การจัดการเกี่ยวกับสินสมรสอันจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476, 1477 เดิม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษา
มานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสณศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ